

1. 개정이유

「해양수산물 공익신고 처리 및 신고자 보호 등에 관한 규정」 개정사항
(‘23. 11. 29. 일부개정)을 반영하고 기존 예규의 미비점을 보완하려는 것임

2. 주요내용

가. 「공익신고자 보호법」 개정에 따라 보상금 지급대상을 ‘국가 또는 지방자치단체’의 수입의 회복 등에서 ‘공공기관’의 수입 회복 등으로 확대
(안 제21조 제1항·제2항, 별지 제7호서식)

나. 공익신고로 피해를 받았거나 비용을 지출한 경우 구조금 지급신청이 가능한 대상자를 명확하게 규정(안 제21조의2)

다. 「공익신고자 보호법」 개정사항인 보상금 지급 제한 대상에 “공직자” 외에 “공직자였던 사람” 추가사항을 반영하여 보상금 지급 제한 대상자를 명확하게 규정(안 제21조제3항 신설)

라. 기존 예규의 미비점을 개선·보완하고자 함(안 제15조제2항·제3항·제5항, 안 제17조제2항, 안 제19조제2항·제3항, 안 제19조의2)

3. 참고사항

가. 관계법령 : 해양수산물 공익신고 처리 및 신고자 보호 등에 관한 규정

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당기관 없음

라. 기 타 : 신·구조문대비표, 별첨

포항지방해양수산청 공익신고 처리에 관한 규정 일부개정예규안

포항지방해양수산청 공익신고 처리에 관한 규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제1장의 제목 "총 칙"을 "총칙"으로 한다.

제1조 중 "보호 등"을 "보호 및 지원 등"으로 한다.

제2조제1호 중 "법 제2조제1호"를 "「공익신고자 보호법」(이하 "법" 이라 한다)제2조제1호"로 하고, 같은 조에 제6호 및 제7호를 각각 다음과 같이 신설한다.

6. "불이익조치"란 법 제2조제6호에 따른 조치를 말한다.

7. "내부 공익신고자"란 법 제2조제7호에 따른 사람을 말한다.

제3조 중 "한하여"를 "한정하여"로 한다.

제4조 중 "(해양수산부 포함)"을 "(포항지방해양수산청(이하 "포항청"이라 한다)포함)"으로, "신고하여야"를 "신고해야"로 한다.

제5조제1항 중 "보호"를 "보호 및 지원"으로, "노력하여야"를 "노력해야"로 하고, 같은 조 제2항을 제3항으로 하며, 같은 조에 제2항을 다음과 같이 신설하고, 같은 조 제3항(종전의 제2항) 본문 중 "실시하여야"를 "실시해야"로 한다.

②청장은 공익신고의 접수·처리, 공익신고자 보호 및 지원을 위하여 관련 예산과 인력이 충분히 확보되도록 노력해야 한다.

제6조 제목 외의 부분을 제1항으로 하고, 같은 조 제1항(종전의 제목 외의 부분) 중 "보호"를 "보호 및 지원"으로, "책임관"을 "공익신고센터장(이하 "센터장"이라 한다)"으로 하며, 같은 조에 제2항을 다음과 같이 신설한다.

②센터장은 실무처리에 필요한 자를 담당자로 지정하여 업무를 처리하게 할 수 있다.

제7조제2항 중 "주의하여야"를 "주의해야"로 한다.

제8조제1항 중 "운영지원과장은"을 "공익신고센터는"으로 하고, 같은 조 제2항 중 "대리하여"를 "대리"로 한다.

제9조제1항 중 "운영지원과장은"을 "공익신고센터는"으로, "접수하여야"를 "접수해야"로 하고, 같은 조 제3항 중 "책임관"을 "센터장"으로, "통보하여야"를 "통보해야"로 한다.

제10조제1항 중 "운영지원과장은"을 "공익신고센터는"으로, "접수증을"을 "접수증, 별지 제7호서식의 공익신고자 보호·보상제도 운영 안내문 및 별지 제9호서식의 공익신고자 협조사항 안내를"로 하고, 같은 조 제2항 중 "등에 관하여"를 "등을"로, "동의하는지 여부"를 "동의하는지"로 한다.

제11조제1항 전단 및 같은 조 제2항 각 호 외의 부분 전단 중 "운영지원과장은"을 각각 "공익신고센터는"으로 하고, 같은 항 각 호 외의 부분 후단 중 "서면을"을 "서류를"로 한다.

제14조 앞에 "제3장 공익신고의 처리"를 삭제한다.

제17조 앞에 "제4장 공익신고자등의 보호 및 지원"을 삭제한다.

제22조 앞에 "제5장 보칙"을 삭제한다.

제22조 및 제23조를 각각 제23조 및 제24조로 하고, 제21조를 제22조로 하며, 제19조 및 제20조를 각각 제20조 및 제21조로 하고, 제17조 및 제18조를 각각 제18조 및 제19조로 하며, 제14조부터 제16조까지를 각각 제15조부터 제17조까지로 하고, 제12조 및 제13조를 각각 제13조 및 제14조로 하며, 제12조를 다음과 같이 신설한다.

제12조(출장 접수) 공익신고자가 공익신고를 위하여 포항청 직원의 현지출장을 요청한 경우에는 담당부서 직원과 함께 직접 방문하여 공익신고를 접수

할 수 있다.

제13조(중전의 제12조)제1항 각 호 외의 부분 중 "운영지원과장"을 "공익신고센터장"으로, "아니한"을 "않은"으로 하고, 같은 항 제1호 중 "주민등록번호"를 "생년월일"로 하며, 같은 조 제2항 중 "운영지원과장은"을 "공익신고센터는"으로, "보완을 하지 아니하는"을 "보완하지 않은"으로 하고, 같은 조 제3항 중 "운영지원과장은"을 "공익신고센터는"으로, "주민등록번호"를 "생년월일"로 한다.

제14조(중전의 제13조)제1항 중 "운영지원과장은"을 "공익신고센터는"으로, "경우에는"을 "경우에"로, "신고서,"를 "신고서, 그 외"로 하고, 같은 조 제2항 중 "운영지원과장은"을 "공익신고센터는"으로, "작성함에 있어서"를 "작성할 때"로, "아니할"을 "않을"로 한다.

제14조(중전의 제13조)제3항 중 "운영지원과장은"을 "공익신고센터는"으로, "합철하여"를 "한데 묶어"로 하고, 같은 조 제4항 중 "운영지원과장은"을 "공익신고센터는"으로, "자가 제1항의"를 "사람이"로, "공개되지 아니하도록"을 "공익신고기록이 공개되지 않도록"으로, "취하여야"를 "해야"로 하며, 같은 조에 제5항을 다음과 같이 신설한다.

⑤인터넷 등을 통하여 접수되는 공익신고 등에 대해서도 공익신고 관련 업무를 처리하는 공무원 외의 자가 이를 열람하거나 공개되지 않도록 접근권한의 제한 등 필요한 조치를 해야한다.

제15조 앞에 장 번호 및 제목을 다음과 같이 신설한다.

제3장 공익신고의 처리

제15조(중전의 제14조)제1항 중 "국민권익위원회가"를 "국민권익위원회 등이"로, "의하여"를 "따라"로, "하여야"를 "해야"로 하고, 같은 조 제2항, 제3항

및 제4항을 각각 제4항, 제6항 및 제7항으로 하며, 같은 조에 제2항 및 제3항을 각각 다음과 같이 신설한다.

②공익신고는 접수한 날 또는 공익신고를 이송 받은 날부터 60일 이내에 처리하되, 공익신고내용의 보완 등을 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 그 기간을 30일 이내에 연장할 수 있다. 다만, 다른 법령에서 처리기간을 달리 정하고 있는 경우에는 그에 따른다.

③공익신고센터가 제1항에 따른 조사를 끝냈을 때에는 그 조사결과를 센터장과 공익신고자에게 통보해야 한다. 이 경우 별지 제7호서식에 따른 공익신고자 보호·보상제도 운영 안내문 및 별지 제9호서식의 공익신고자 협조사항 안내를 첨부한다.

제15조(중전의 제14조)제4항(중전의 제2항) 각 호 외의 부분을 다음과 같이 한다.

국민권익위원회가 이첩·송부한 사건의 조사결과에 대해서는 조사를 종료한 후 10일 이내에 다음 각 호의 사항이 포함된 문서로 국민권익위원회에 조사결과를 통보한다.

제15조(중전의 제14조)에 제5항을 다음과 같이 신설하고, 같은 조 제7항(중전의 제4항) 중 "제3항"을 "제5항"으로 한다.

⑤공익신고센터는 국민권익위원회가 제4항에 따른 조사결과에 대하여 법 제9조제6항에 따라 공익침해행위의 확산 및 재발 방지를 위한 조치를 요구하거나 법 제9조제8항에 따라 재조사를 요구하는 경우 특별한 사유가 없으면 필요한 조치를 하고 국민권익위원회에 그 조치결과를 통보해야 한다.

제16조(중전의 제15조)제1항 중 "운영지원과장은"을 "공익신고센터는"으로, "관할"을 "포항청 관할"로, "통지하여야"를 "통지해야"로 하고, 같은 조 제2항

중 "운영지원과장은"을 "공익신고센터는"으로, "이송하여야"를 "이송해야"로 하며, 같은 조 제3항 중 "운영지원과장은"을 "공익신고센터는 해양수산부 및"으로, "국민권익위원회와"를 "해양수산부 및 국민권익위원회와"로 한다.

제17조(중전의 제16조)제1항 각 호 외의 부분 중 "아니하거"를 "않거"로 하고, 같은 항 제3호 중 "아니한"을 "않은"으로 하며, 같은 항 제9호 중 "아니할"을 "않을"로 하고, 같은 조 제2항 중 "통지하여야"를 "통지해야"로 한다.

제3장에 제17조의2를 다음과 같이 신설한다.

제17조의2(공익신고 조사·처리결과에 대한 이의신청) ①공익신고자가 제15

조에 따른 조사결과 또는 제17조에 따른 종결 처리 결과에 이의가 있을 경우에는 통지를 받은 날부터 14일 이내에 별지 제8호서식에 따른 이의신청서를 방문·우편·인터넷·팩시밀리 등의 방법으로 담당부서 등에 제출하여 이의신청 할 수 있다.

②제1항에 따른 이의신청 접수 및 취소 등에 대해서는 제9조부터 제15조까지를 준용한다.

③담당부서 등은 이의신청을 검토한 후 그 처리결과를 신고자에게 지체 없이 통지해야 한다.

제18조 앞에 장 번호 및 제목을 다음과 같이 신설한다.

제4장 공익신고자 등의 보호 및 지원

제18조(중전의 제17조)의 제목 "(공익신고자등의 비밀보장 의무)"를 "(공익신고자 등의 비밀보장 의무)"로 하고, 같은 조 제1항 각 호 외의 부분 중 "한다."를 "한다"로, "아니"를 "안"으로 하며, 같은 항 제1호 중 "성명·사진·주민등록번호·전화번호·주소·근무처"를 "성명·사진·생년월일·전화번호·주소·근무처"로 하고, 같은 조 제2항 중 "아니"를 "안"으로 하며, 같은 조

제3항 중 "취하여야"를 "해야"로 한다.

제19조(중전의 제18조) 제목 외의 부분을 제1항으로 하고, 같은 조에 제2항 및 제3항을 각각 다음과 같이 신설한다.

②청장은 국민권익위원회가 공직자에게 징계를 감경하거나 면제해줄 것을 요구하는 경우, 정당한 사유가 있는 경우 외에는 그 요구에 따라 조치하고 그 결과를 국민권익위원회에 통보해야 한다.

③공익신고 등의 내용에 직무상 비밀이 포함된 경우에도 공익신고자 등은 다른 법령, 단체협약 또는 취업규칙 등에 따른 직무상 비밀준수의무를 위반하지 않은 것으로 본다.

제19조의2를 다음과 같이 신설한다.

제19조의2(불리한 처분의 감면) ①청장은 공익신고 등과 관련하여 발견된 위법행위 등을 이유로 공익신고자 등에게 불리한 행정처분을 하는 경우 이를 감경하거나 면제할 수 있다.

②청장은 국민권익위원회에서 공익신고자 등에게 불리한 행정처분을 감경하거나 면제해 줄 것을 요구하는 경우, 정당한 사유가 없으면 그 요구에 따라 조치하고 그 결과를 국민권익위원회에 통보해야 한다.

제20조(중전의 제19조) 각 호 외의 부분 중 "운영지원과장"을 "공익신고센터"로, "안내하여야"를 "안내해야"로 하고, 같은 조 제1호부터 제7호까지를 각각 제2호부터 제8호까지로 하며, 같은 조에 제1호를 다음과 같이 신설한다.

1. 법 제11조에 따른 「특정범죄신고자 등 보호법」의 준용이 필요한 경우 제21조(중전의 제20조) 제1항 각 호 외의 부분 중 "국가 또는 지방자치단체"를 "공공기관(「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 공공기관을 말한다. 이하 같다)"으로, "통지하여야"를 "통

지해야"로 하고, 같은 항 각 호 외의 부분에 단서를 다음과 같이 신설한다.

다만, 공익신고자가 법 제2조제7호의 내부 공익신고자에 해당하는 경우로 한정한다.

제21조(중전의 제20조) 제1항제7호 중 "처분"을 "판결"로 하고, 같은 항에 제8호를 다음과 같이 신설하며, 같은 조 제2항제1호 중 "국가 또는 지방자치단체"를 "공공기관"으로, "증대한"을 "증대에"로, "2년"을 "3년"으로 하고, 같은 항 제2호 중 "국가 또는 지방자치단체"를 "공공기관"으로, "증대한"을 "증대에"로 하며, 같은 조에 제3항을 다음과 같이 신설한다.

8. 손해배상 또는 부당이득 반환 등에 따른 환수

③공익침해행위를 관계행정기관 등에 신고할 의무를 가진 사람 또는 공직자가 자기 직무 또는 공직자였던 사람이 재직 중 자기 직무와 관련하여 공익신고를 한 사항에 대하여는 보상금을 감액하거나 지급하지 않을 수 있다.

제21조의2를 다음과 같이 신설한다.

제21조의2(구조금 지급신청 안내) 청장은 공익신고자등과 그 친족 또는 동거인이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 피해를 받았거나 비용을 지출한 경우 국민권익위원회에 구조금의 지급을 신청하도록 안내해야 한다.

1. 육체적·정신적 치료 등에 들어간 비용
2. 전직·파견근무 등으로 들어간 이사비용
3. 공익신고 등을 이유로 한 쟁송절차에 들어간 비용
4. 불이익조치 기간의 임금 손실액
5. 그 밖에 증대한 경제적 손해

제22조(중전의 제21조)의 제목 "(준용)"을 "(다른 규정과의 관계)"로 하고, 같은 조 제1항 중 "보호"를 "보호 및 지원"으로 하며, 같은 조 제2항 중 "다른"

을 "제1항에도 불구하고 다른"으로 한다.

제23조 앞에 장 번호 및 제목을 다음과 같이 신설한다.

제5장 보칙

제23조(중전의 제22조) 중 "시행령 제5조제2항에 따른 공익신고 송부 등의"를 "「공익신고자 보호법 시행령」 제29조에 따라 공익신고에 관한"으로, "「개인정보 보호법 시행령」 제19조제1호"를 "「개인정보 보호법 시행령」 제19조제1호"로 한다.

제24조(중전의 제23조) 중 "청장은 이"를 "청장은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이"로, "2016년 1월 1일"을 "2024년 1월 1일"로, "하여야"를 "해야"로 한다.